

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DIREITO PENAL

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO II

DANO • APROPRIAÇÃO • ESTELIONATO • RECEPÇÃO • ESCUSAS • ATUALIZAÇÃO 2026

POSSE → FRAUDE → ORIGEM CRIMINOSA → IMUNIDADE



DIREITO PENAL • AULA 10 | 4 QUESTÕES DO ACERVO | ZERO QUESTÃO CRIADA NESTE MATERIAL

DIA 13 | 6ª AULA DO DIA | VISUAL GOLD EDITION

MAPA DA AULA

Crimes contra o patrimônio II



Patrimônio II é uma aula de diferenças finas: o bem já estava legitimamente com o agente? houve erro provocado? a coisa vem de crime? existe relação familiar que altera a persecução?

PROFUNDIDADE: ALTA

O que você precisa sair sabendo

- dano e usurpação em noções
- apropriação indébita e coisa achada
- estelionato e fraude eletrônica
- receptação simples, qualificada e culposa
- imunidades patrimoniais e exceções
- alterações relevantes de 2026

PASSO	PERGUNTA DE PROVA	CHAVE
1	O agente já tinha posse lícita da coisa?	Apropriação
2	A vítima foi induzida em erro a dispor do patrimônio?	Estelionato
3	A coisa é produto de crime anterior?	Receptação
4	Há vínculo familiar protegido e sem exceção do art. 183?	Escusas

1 • DANO/USURPAÇÃO

Dano: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia

O dano protege a integridade patrimonial da coisa. A leitura de prova deve separar o dano simples das hipóteses qualificadas e não presumir que todo prejuízo material constitui esse delito: o fato pode integrar crime mais específico. Usurpação aparece em noções, ligada a alteração de limites, desvio de águas e invasões/ocupações previstas no capítulo.

2 • ART. 168

Apropriação indébita: a posse começa lícita; o dolo de dono aparece depois

O agente já tem posse ou detenção da coisa alheia móvel e passa a comportar-se como proprietário. Isso diferencia a apropriação do furto, em que existe subtração. Mero atraso contratual ou inadimplemento não basta sem demonstração do animus de apropriação. A pena aumenta em hipóteses como recebimento em razão de ofício, emprego ou profissão.

3 • ART. 169**Coisa recebida por erro e coisa achada: não confunda com furto**

Se a coisa chega ao agente por erro, caso fortuito ou força da natureza e ele se apropria, incide figura do art. 169. Na apropriação de coisa achada, quem encontra coisa perdida e deixa de restituí-la ao dono ou entregá-la à autoridade dentro de 15 dias responde pela figura específica — não por furto.

4 • ART. 171**Estelionato: fraude → erro → disposição patrimonial → vantagem + prejuízo**

É crime material: a fraude deve induzir ou manter alguém em erro e conduzir a uma disposição patrimonial que gere vantagem ilícita e prejuízo alheio. A fraude eletrônica tem disciplina própria. Em 2026, o art. 171 ganhou a figura da cessão de conta laranja e a Lei 15.397/2026 revogou o antigo § 5º, que tratava da regra de representação.

ATUALIZAÇÃO 2026**Fraude eletrônica e conta laranja: o Código foi alterado em abril de 2026**

A fraude eletrônica do art. 171, § 2º-A, passou a prever pena de 4 a 8 anos e multa, abrangendo informações fornecidas pela vítima ou terceiro induzido a erro por redes sociais, telefone, correio eletrônico fraudulento, duplicação de dispositivo/aplicação de internet ou meio análogo. O inciso VII do § 2º tipifica cessão de conta bancária, gratuita ou onerosa, para trânsito de recursos destinados a atividade criminosa ou dela provenientes.

5 • ART. 180**Receptação: o elo é a origem criminosa da coisa**

Na dolosa, o agente adquire, recebe, transporta, conduz, oculta ou influencia terceiro de boa-fé em relação a coisa produto de crime. A qualificada envolve atividade comercial/industrial, inclusive comércio irregular ou clandestino. A culposa usa circunstâncias que deveriam fazer presumir a origem criminosa. O crime antecedente não precisa resultar em condenação do autor para a receptação existir.

ATUALIZAÇÃO 2026**Receptação simples agora tem pena de 2 a 6 anos; § 5º foi revogado**

A Lei 15.397/2026 elevou a pena da receptação dolosa simples para 2 a 6 anos e multa e ampliou a receptação de animal (art. 180-A) para incluir animal doméstico, com pena de 3 a 8 anos. Pouco antes, a Lei 15.358/2026 revogou o antigo § 5º do art. 180 e incluiu majorante de 2/3 em contexto de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada.

6 • ARTS. 181 A 183**Escusas patrimoniais: família pode alterar a punição — mas há exceções fortes**

O Código prevê hipóteses de isenção de pena e de ação condicionada em crimes patrimoniais entre certos familiares. Essas regras não se aplicam a roubo, extorsão ou, em geral, crime com violência/grave ameaça; não beneficiam o estranho que participa do crime; e são afastadas quando a vítima tem 60 anos ou mais. Antes de aplicar a escusa, procure as exceções do art. 183.

QUESTÕES

Resolva sem ver o gabarito

As respostas foram deliberadamente deslocadas para depois da página de bloqueio. Marque primeiro e justifique o ponto decisivo.

IDECAN • PC CE • INSPETOR • 2021 • Q2147331

Q01

O delito de receptação, nas modalidades transportar, conduzir ou ocultar, é crime permanente, cujo flagrante perdura enquanto o agente se mantiver na posse do bem que sabe ser produto de crime.

C / E

BANCO DE ESTUDO CP • ART. 169 • REGRA LEGAL

Q02

Quem encontra coisa perdida deve entregá-la ao dono ou à autoridade no prazo máximo de quarenta e oito horas; se não o fizer, pratica furto.

C / E

BANCO DE ESTUDO CP • ART. 180 • ATUALIZAÇÃO 2026

Q03

Desde a Lei nº 15.397/2026, a receptação dolosa simples prevista no art. 180 do Código Penal possui pena de reclusão de dois a seis anos e multa.

C / E

BANCO DE ESTUDO CP • ARTS. 181 A 183

Q04

A isenção de pena prevista para determinados crimes patrimoniais entre ascendente e descendente também alcança roubo e extorsão e beneficia o terceiro estranho que participa do crime.

C / E



PARE AQUI

RESOLVA ANTES DE CONFERIR

1. Marque C ou E em todas as questões.
2. Justifique o ponto decisivo de cada item.
3. Só depois avance para o gabarito comentado.

GABARITO NA PRÓXIMA PÁGINA

CORREÇÃO

Gabarito comentado

GABARITO COMENTADO

Questão 01 – CERTO

CERTO. Nos núcleos que descrevem situação prolongada, como ocultar/manter a coisa em circulação ou posse, a consumação se projeta no tempo, permitindo flagrante enquanto persiste a permanência.

GABARITO COMENTADO

Questão 02 – ERRADO

ERRADO. O art. 169, parágrafo único, II, trabalha com prazo de 15 dias e tipifica apropriação de coisa achada, não furto.

GABARITO COMENTADO

Questão 03 – CERTO

CERTO. A Lei 15.397/2026 alterou o caput do art. 180 e elevou a pena da receptação dolosa simples para 2 a 6 anos, além de multa.

GABARITO COMENTADO

Questão 04 – ERRADO

ERRADO. O art. 183 afasta as escusas em roubo/extorsão e outras hipóteses de violência ou grave ameaça, e exclui o estranho que participa do crime.

FECHAMENTO

Revisão de 60 segundos

- Apropriação: posse lícita antes; furto: subtração
- Coisa achada: 15 dias para restituir ao dono ou entregar à autoridade
- Estelionato: fraude + erro + disposição patrimonial + vantagem/prejuízo
- 2026: conta laranja e fraude eletrônica atualizadas; antigo § 5º do art. 171 revogado
- Receptação simples: 2–6 anos em 2026; § 5º do art. 180 revogado
- Escusas familiares caem nas exceções do art. 183

Rastreabilidade e fontes

Código Penal, arts. 161 a 183, texto compilado; Leis nº 15.358/2026 e 15.397/2026; matriz CFO PMAL 2026; questões do acervo e bancos de concursos. Atualizado até setembro de 2026.

DIA 13 • AULA 06 CONCLUÍDA